

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2513/2535

สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ศึกษาธิการ

โจทก์

บริษัทดิจิตอล เดต้า จำกัด กับพวก

จำเลย

นายสมชาย ตริรัตนพิทักษ์ ทนาย
จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางรัตนา หัมพานนท์ ทนายจำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสองยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยทั้งสองเป็นฎีกา
ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
248 ที่แก้ไขใหม่จึงไม่รับเป็นฎีกาจำเลยทั้งสอง

จำเลยทั้งสองเห็นว่า จำเลยที่ 1 ได้ส่งมอบครุภัณฑ์ตรงตามสัญญาหรือไม่และ
ข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ได้หยิบยกมาวินิจฉัยแตกต่างจากสำนวนคดีหรือไม่ เป็น
ปัญหาข้อกฎหมายโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสองไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีนี้เดิมศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกันกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่
16597/2532 ของศาลชั้นต้น แต่คดีดังกล่าวถึงที่สุดโดยคู่ความมิได้อุทธรณ์ คงขึ้น

มาสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเฉพาะคดีนี้

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 58,500 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2530 เป็นต้นไป จนถึงวันชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 90)

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันเดียวกันว่า เป็นการอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบมาตรา 247 จึงให้จำเลยทั้งสองนำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกัน ให้ไว้ต่อศาลภายในกำหนด 7 วัน มิฉะนั้นถือว่าทิ้งคำร้อง ต่อมาเจ้าพนักงานศาลรายงานว่าจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตาม คำสั่งศาลแต่อย่างใด ศาลมีคำสั่งให้ส่งศาลฎีกาพิจารณาสั่ง (อันดับ 93,94)

คำสั่ง

จำเลยทั้งสองไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกัน มาวางศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ก่อน แม้ศาลชั้นต้นได้กำหนดเวลาให้แล้ว จำเลยทั้งสองก็ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง จึงให้ยกคำร้องอุทธรณ์ คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสอง ค่าคำร้องเป็นพับ

จำเลยทั้งสองไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกัน มาวางศาลตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ก่อน
แม้ศาลชั้นต้นได้กำหนดเวลาให้แล้ว จำเลยทั้งสองก็ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง จึงให้ยก
คำร้องอุทธรณ์ คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสอง ค่าคำร้องเป็นพับ

(วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รางชากร-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>